Nota de Aula sobre Governança, riscos e controles

Prof. Antonio Francisco

Governança, riscos e controles

Na organização, a separação entre propriedade e controle pode se dar de diferentes formas. A figura abaixo apresenta uma estrutura organizacional típica. Os sócios, ou proprietários, são representados pelo Conselho de Administração, que contrata o Diretor Presidente, ou CEO – Chief Executive Officer.

O Conselho Fiscal exerce atividades de fiscalização e controle, e é subordinado exclusivamente à Assembléia Geral. O Conselho Fiscal é independente e não se subordina aos interesses de administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. O escopo de fiscalização do conselho fiscal deve ser o mais amplo possível e suas análises devem ser independentes. O Conselho Fiscal é importante para garantir os interesses dos acionistas, em particular dos acionistas minoritários. O Conselho Fiscal deve denunciar de forma individual (conselheiro individualmente), ou de forma coletiva qualquer ato que não esteja de acordo com a lei, ou atos em desacordo com o interesse dos acionistas. A denominação do Conselho Fiscal não é obrigatória.

Esse comitê reflete demanda da Lei americana Sarbanes-Oxley, ou Sox. O Comitê de Auditoria é subordinado ao Conselho de Administração. O Comitê pode ser composto por membros do Conselho de Administração e deve ser coordenado por um conselheiro independente. Recomenda-se que não seja composto por executivos da empresa. Espera-se que os membros do comitê de auditoria tenham conhecimentos de finanças e gestão de riscos.

Uma abordagem de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos envolve a definição de um arcabouço que envolve a redação de políticas, definição de estruturas e responsabilidades na organização, código de conduta, canal de denúncia, guias de referência e ferramentas de gestão de riscos, controles e conformidade (*compliance*), mecanismos de *accountability* e de transparência entre outros.

A definição de políticas e responsabilidades, estrutura e recursos humanos, financeiros e de tecnologia da informação definem o escopo da abordagem. O código de ética é o guia da organização para orientar o comportamento ético de todos. Guias de referência para a gestão de riscos são manuais que indicam boas práticas como a ISO 31000 e os guias apresentados pelo COSO, FERMA e outras entidades. O COSO também apresenta guias de boas práticas em controles internos. Para a área de compliance, um guia de referência é a ISO 19600.

A *accountability* representa os mecanismos que a organização dispõe para prestação de contas e responsabilização, enquanto os mecanismos de transparência envolvem a comunicação da empresa sobre seus atos, decisões, resultados etc.

Todos os mecanismos discutidos acima compõem um esforço para a mitigação do problema de agência, buscando fazer com que a organização não se desvie dos interesses de seus acionistas e dos *stakeholders* (ou partes interessadas). Assim, há um movimento institucional que faz com que as empresas busquem o fortalecimento desses mecanismos. A título de exemplo, a B3, bolsa de valores, possui o Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC – NM), que é um indicador de desempenho das cotações em bolsa (preços de ações) de empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa, e são listadas no segmento da B3 denominado de Novo Mercado.